Договор об оказании услуг

Northwind Logistics LLP и Halcyon Cloud Systems Ltd

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА. Стороны и условия вымышлены. Создан для демонстрации DOCMIND AI.

1. Стороны и цель

1.1 Настоящий Договор об оказании услуг заключён между Northwind Logistics LLP (Заказчик) и Halcyon Cloud Systems Ltd (Исполнитель). Он вступает в силу 1 марта 2026 года (Дата вступления в силу).

1.2 Исполнитель предоставит платформу отслеживания автопарка, описанную в настоящем Договоре. Платформа собирает данные о местоположении транспортных средств и передаёт Заказчику отчёты о маршрутах через веб-панель.

2. Определения

2.1 Услуга означает облачную платформу отслеживания автопарка, включая её веб-панель, инструменты отчётности и программные интерфейсы.

2.2 Данные Заказчика означают всю информацию о транспортных средствах, водителях и маршрутах, которую Заказчик или его уполномоченные пользователи передают в Услугу.

2.3 Рабочий день означает любой день, кроме субботы, воскресенья и государственного праздника в Республике Казахстан.

2.4 Конфиденциальная информация означает любую непубличную деловую, техническую или финансовую информацию, которую одна сторона раскрывает другой в связи с настоящим Договором.

3. Услуги и поддержка

3.1 Исполнитель предоставит доступ к Услуге для не более чем 450 транспортных средств, зарегистрированных Заказчиком. Дополнительные транспортные средства могут быть добавлены по подписанному бланку заказа.

3.2 Исполнитель оказывает Заказчику техническую поддержку по электронной почте и телефону с 09:00 до 18:00 по времени Астаны в каждый Рабочий день.

3.3 Исполнитель отреагирует на критический инцидент в течение 2 часов с момента получения сообщения от Заказчика. На все остальные обращения в поддержку первый ответ даётся в течение 1 Рабочего дня.

3.4 Заказчик отвечает за точность Данных Заказчика и за сохранность учётных данных своих уполномоченных пользователей.

4. Стоимость и оплата

4.1 Заказчик будет платить ежемесячную абонентскую плату в размере 1250 долларов США за Услугу. Исполнитель выставляет счёт в первый Рабочий день каждого календарного месяца.

4.2 Каждый счёт подлежит оплате в течение 30 дней с даты счёта. Платежи осуществляются банковским переводом на счёт, указанный в счёте.

4.3 На просроченные суммы начисляются проценты за просрочку платежа в размере 1,5 процента в месяц со дня истечения срока оплаты до дня платежа.

4.4 Если неоспариваемый счёт остаётся неоплаченным через 45 дней после срока оплаты, Исполнитель вправе приостановить Услугу, направив письменное предупреждение за 10 дней.

4.5 Исполнитель вправе повышать абонентскую плату один раз в каждый договорный год не более чем на 5 процентов, направив Заказчику письменное уведомление не менее чем за 90 дней.

5. Уровень обслуживания

5.1 Исполнитель обеспечит доступность Услуги не менее 99,5 процента каждого календарного месяца, не считая плановых работ.

5.2 Плановые работы проводятся по воскресеньям с 01:00 до 05:00 по времени Астаны. Исполнитель объявляет о них не менее чем за 3 Рабочих дня.

5.3 Если доступность в месяце ниже согласованного уровня, Заказчик получает сервисный кредит в размере 5 процентов месячной платы за каждый полный процентный пункт недостатка, но не более 25 процентов.

5.4 Сервисные кредиты являются единственным финансовым средством защиты при невыполнении показателей доступности и засчитываются в следующий счёт.

6. Конфиденциальность

6.1 Каждая сторона обязуется сохранять в тайне Конфиденциальную информацию другой стороны и использовать её только для исполнения настоящего Договора.

6.2 Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную информацию работникам и профессиональным консультантам, которым она необходима и которые связаны равнозначными обязательствами о конфиденциальности.

6.3 Обязательства настоящего раздела действуют в течение 5 лет после прекращения настоящего Договора.

7. Защита данных и безопасность

7.1 Заказчик остаётся владельцем всех Данных Заказчика. Исполнитель обрабатывает Данные Заказчика только по документально оформленным указаниям Заказчика.

7.2 Все Данные Заказчика хранятся в центрах обработки данных, расположенных в Республике Казахстан, и шифруются при передаче и при хранении.

7.3 Исполнитель уведомит Заказчика о любой утечке персональных данных в течение 72 часов с момента, как ему стало о ней известно, и опишет затронутые данные и принятые меры.

7.4 Исполнитель создаёт зашифрованные резервные копии Данных Заказчика каждые 24 часа и хранит каждую копию 30 дней.

7.5 В течение 30 дней после прекращения настоящего Договора Исполнитель вернёт Данные Заказчика в машиночитаемом формате, а затем удалит все оставшиеся копии.

8. Интеллектуальная собственность

8.1 Исполнитель сохраняет все права интеллектуальной собственности на Услугу. Заказчик получает неисключительное, непередаваемое право использовать Услугу в течение срока действия настоящего Договора.

8.2 Заказчик не вправе перепродавать Услугу, декомпилировать её программное обеспечение или использовать её для создания конкурирующего продукта.

9. Ограничение ответственности

9.1 Общая ответственность каждой стороны по настоящему Договору в любом договорном году ограничена пределом, равным общей сумме платежей, уплаченных или подлежащих уплате за 12 месяцев до события, послужившего основанием для претензии.

9.2 Ни одна из сторон не отвечает за упущенную прибыль, потерю дохода, а также за косвенные или последующие убытки.

9.3 Ограничения настоящего раздела не применяются к мошенничеству, нарушению конфиденциальности или к ответственности, которую нельзя ограничить по закону.

10. Срок действия и расторжение

10.1 Настоящий Договор действует в течение первоначального срока 24 месяца с Даты вступления в силу и автоматически продлевается на периоды по 12 месяцев, если не расторгнут в соответствии с настоящим разделом.

10.2 Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор по собственному усмотрению, направив другой стороне письменное уведомление не менее чем за 60 дней.

10.3 Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор немедленно, если другая сторона допустила существенное нарушение и не устранила его в течение 30 дней с получения письменного уведомления о нарушении.

10.4 При расторжении Заказчик оплачивает все платежи, причитающиеся до даты расторжения, а Исполнитель возвращает предоплаченные платежи за период после этой даты.

11. Применимое право и споры

11.1 Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

11.2 Стороны сначала попытаются урегулировать любой спор путём добросовестных переговоров между старшими руководителями в течение 20 Рабочих дней.

11.3 Любой спор, не урегулированный переговорами, разрешается арбитражем в Международном арбитражном центре «Астана» на английском языке.

12. Общие условия

12.1 Уведомления по настоящему Договору должны быть письменными и направляться курьером или электронной почтой с подтверждением получения по адресам, указанным в подписанном бланке заказа.

12.2 Ни одна из сторон не вправе уступать настоящий Договор без предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением правопреемника, приобретающего практически весь её бизнес.

12.3 Ни одна из сторон не отвечает за задержку, вызванную событиями вне её разумного контроля, включая стихийные бедствия, войну или сбои публичных сетей.

12.4 Настоящий Договор представляет собой полное соглашение сторон по его предмету и может быть изменён только письменным дополнением, подписанным обеими сторонами.